

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1427/2533

นายรักษ์ อึ้งศรีวงศ์
บริษัทดอตเวลล์ประเทศไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 10

แม้โจทก์เป็นกรรมการบริษัทจำเลยและมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไป มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยได้ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์และจำเลย โจทก์คงเป็นลูกจ้างของจำเลยเมื่อหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของจำเลยไม่มีข้อจำกัดว่าพนักงานระดับผู้บังคับบัญชาไม่มีสิทธิได้รับ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของจำเลยกำหนดว่ากรณีที่พนักงานจะไม่ได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่หรือทุจริตต้องปรากฏว่าพนักงานผู้นั้นถูกไล่ออกเพราะเหตุนั้น หรือกระทำการอย่างอื่นซึ่งจำเลยพิจารณาเห็นสมควรเลิกจ้างโดยมิต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อปรากฏว่าโจทก์ลาออกเองโดยไม่ถูกไล่ออกหรือเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวโจทก์จึงไม่ถูกตัดสิทธิมิได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างประจำของจำเลย ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการทั่วไป จำเลยบังคับให้โจทก์ลาออกจากงานโดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิด ทำให้

โจทก์เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการกล่าวล่วงหน้า เงินกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ เงินโบนัสและค่าเสียหาย พร้อมทั้งดอกเบี้ย

จำเลยให้การต่อสู้คดี

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่
โจทก์ คำขออื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ปัญหาว่าโจทก์มีสิทธิได้รับเงินกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพหรือไม่ เห็นว่า จำเลยจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามหลักเกณฑ์
ในเอกสารหมาย จ.๑๓ (ฉบับคำแปล) ซึ่งกำหนดว่า กรณีที่พนักงานจะไม่ได้รับเงิน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะไม่ซื้อสัตย์ต่อหน้าที่หรือทุจริต ต้องปรากฏว่าพนักงานผู้
นั้นถูกไล่ออกเพราะเหตุนั้นหรือกระทำการอย่างอื่นซึ่งบริษัทจำเลยพิจารณาเห็น
สมควรเลิกจ้างโดยมิต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าตามที่ศาล
แรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ได้ลาออกเองโดยไม่ถูกไล่ออกหรือเลิกจ้างด้วยเหตุดัง
กล่าว โจทก์จึงไม่ถูกตัดสิทธิมิได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ตามหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวข้อ ๑ ระบุวัตถุประสงค์ในการจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้มีสาระ
สำคัญว่ามีวัตถุประสงค์จ่ายให้แก่พนักงานทุกคนหลังจากทำงานครบ ๕ ปี ไม่มีข้อ
จำกัดว่าพนักงานระดับผู้บังคับบัญชาไม่มีสิทธิได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนั้น
แม้โจทก์เป็นกรรมการและมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไปมีอำนาจกระทำการแทน
จำเลยได้ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์และจำเลย โจทก์คงเป็นลูกจ้างหรือพนักงาน
ของจำเลย โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พิพากษายืน.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-เคียง บุญเพิ่ม-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

ศาลแรงงานกลาง - นายประเสริฐ จันทรวะ

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ